

1500312-94.2020.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DONISETI MAXIMO e outro

Em 25.03.2022, faço estes autos conclusos ao Fernanda Oliveira Silva,
Juiz Substituto da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP.

Vistos.

FABIO DONISETI MAXIMO, vulgo "Zé Louro", qualificado nos autos às fls.06 deste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme - SP - cep 13610-901

1500312-94.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500312-94.2020.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DONISETI MAXIMO e outro

Em 25.03.2022, faço estes autos conclusos ao Fernanda Oliveira Silva,
Juiz Substituto da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP.

Vistos.

FABIO DONISETI MAXIMO, vulgo "Zé Louro", qualificado nos autos às fls.06 deste feito, foi condenado por sentença datada de 10.03.2021 à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e mais 250 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Houve recurso pela defesa (fls. 273/274).

Contudo, sobreveio a certidão noticiando o óbito do réu Fábio (fls.290).

O doutor Promotor de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do sentenciado (fls.291).

É o relatório.

DECIDO.

Indiscutível a necessidade da extinção da punibilidade do réu FÁBIO DONIZETTI MÁXIMO.

Causa extintiva da punibilidade por excelência, a morte impede a tomada de qualquer outra providência no feito em andamento.

Isto posto, e considerando o mais constante dos autos, EXTINGO A PUNIBILIDADE do réu FABIO DONISETI MAXIMO, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Determino sejam feitas as devidas comunicações e anotações de estilo.

Encaminhe-se cópia da certidão de óbito ao IIRGD.

P.I.C.

Leme, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA